**Me Patrice Vidal**
Commissaire de justice (étude fictive)
Corbeil-Essonnes

# COMMANDEMENT DE PAYER VISANT LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE

Article L. 145-41 du Code de commerce

L'an deux mille vingt-six et le vingt-deux septembre,

**À LA DEMANDE DE :**

La SCI Montaury, société civile immobilière dont le siège est situé 3 rue des Lilas-Blancs, 91100 Corbeil-Essonnes, agissant poursuites et diligences de son gérant, M. Philippe Montaury,

ayant pour avocat Me Bertrand Lucet, avocat au barreau de l'Essonne,

**J'AI, Patrice Vidal, commissaire de justice, soussigné,**

**FAIT COMMANDEMENT À :**

La SARL Fournil des Aubépines, dont le siège est situé 12 place du Marché-Neuf, 91000 Évry-Courcouronnes, prise en la personne de son gérant, M. Karim Bensaïd, où étant et parlant à M. Karim Bensaïd, gérant, ainsi déclaré,

**D'AVOIR À PAYER DANS LE DÉLAI D'UN MOIS** à compter de la signification du présent acte, entre mes mains ou entre celles du requérant, les sommes suivantes, dues en vertu du bail commercial du 1er mars 2019 :

| Désignation | Montant |
|---|---|
| Loyer et provision sur charges de juillet 2026 | 2 750,00 euros |
| Loyer et provision sur charges d'août 2026 | 2 750,00 euros |
| Loyer et provision sur charges de septembre 2026 | 2 750,00 euros |
| **Total en principal** | **8 250,00 euros** |
| Coût du présent acte | 162,40 euros |

Le loyer mensuel en vigueur, après indexation au 1er mars 2026, est de 2 500 euros, auquel s'ajoute la provision sur charges de 250 euros.

**LUI DÉCLARANT** qu'à défaut de paiement de ces sommes dans le délai d'un mois, le requérant entend se prévaloir de la **clause résolutoire** insérée à l'**article 12 du bail**, dont il est reproduit ci-après le texte :

> « À défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer, de la provision sur charges ou de toute somme due au titre du présent bail, ou en cas d'inexécution d'une seule de ses clauses, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter demeuré infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur. »

**LUI RAPPELANT** les termes de l'article L. 145-41 du Code de commerce :

> « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
>
> Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des

clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »

**LUI DÉCLARANT ENFIN** que le requérant se réserve d'appliquer la majoration de 10 % prévue à l'article 13 du bail (clause pénale).

Le délai d'un mois expire le **22 octobre 2026**.

Coût de l'acte : 162,40 euros.

Patrice Vidal
Commissaire de justice